Limitalio finium agri Beneventani (1).

Clemens episcopns serras servornm Dei, ad perpetaam rei memoriam. · Latin

XIII.

Limitalio finium agri Beneventani (1).

SUMMARIUM

Prooemiuin. — 1. In concessione a Cle- mente IV Carolo Andngavensi facla exce- plus comitatns Beneventanus de ipsius

comilis consensu. — 2. Quare dilata usque

adhnc eius finium dislinclio. — Haec pro- vincia pluribus Sedis Apost. iegalis coin- missa. — 3. Benevenlanoruin finium de- creloria descriplio. — 4. Clausulae.

Clemens episcopns serras servornm Dei,

ad perpetaam rei memoriam.

Proceraium.

Urgei nos apostolicae servilulis debi- tum, ut sic siinus aliis in exbibllione iu- stiiiae debilores, ut iura Rouianae Eccle- siae, cui, licei immeriti, auclore Domino,

(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

Al), c. i:^S() iOS itii.i.AimiM IIOMANHM An. C. I3K0

|iraesi(leinii.s, lao.di per coiinivpiiliaiii, aul minili per [lericiilosani toleraiiliam niillale- iiiis ppi'iiiillamiis, rpiinimo iiisliliaiii ipsiiis, (luaiiliini (UHI Dco possmiiiis, proseqiii'ii- les, eius indciimilalihus providere sine ciiiiiiscuin(|tie iiiiiiiia sliideaniiis.

In ion,e»iioiie L^rnega-st'em vcnsi farla et- Ili» Boucvenia- nna d» '!●''"* cornili» (Oliseli- ,u

§ I. Sane in Cliiislo carissiinam filiam nostrani loannam leginam Siciliae illii- latore non polesi, rpiod in praesla- iione iiiranionti fidelilalis et liomagii no- Siro Ci hccleMac praodiclae nomine re- ceiitoriim, ralione recni Siciliae per eani

». ■ r

praesiilornni , ipsa conlessa est, prout praedecessores sui feceranl, recognoverat, et in illis parlibus, lanquam in puhiicam deductum nolitiani, notoriiim exislil, qiiod telicis recordalionis Clemens Quarliis praedeecssor iiosler in concessione per ipsum facla sub certis paclis, modis el condilionihiis clarae niemoriae Carolo corniti Provinciae el Andegiiviae, de re- gno Siciliae el lerris cilra Fariiin iisque ad conlinia leirarum Ronianae Kcclesiae sujiradiclae expresse el noniinalim exce- pil, et a |)raedicta concessione exclnsil rivitaiem Benevenlaii., qnani in signum directi et niaioris doniiiiii, regni et lei- rarum praediciaruni sihi el praefalae Ro- manae Kcclesiae relinelial, cniii lolo cius lenimento, (listrictilms et perlinenliis suis, disliiigiiendis et limitandis per Ro- inaniim Ponlificem prò eins beneplacito volunlalis; cui dislinclioni et limilationi semel bona fide t'aciendis ipse Caroliis et successores sui slare deberenl, absque contradictione et retVagatione quacumqiie, proni ipsa distinctio per a|)ostolicas lite- ras appan'ret: qnam civilatem Renevenla- nam cum lolo lenimento el dislrictu, ut praemilliliir, distinguendo voluil solimi el in solidum ad ins el propiietalem et in dominio et demanio Romanae Eccle- siae remanere, ut nec leges Siciliae nec quicumqiie alii in dieta civilate el ipsiiis tenitorio et perlinenliis (lossiiil sibi iiisali- quod quomodolibel vendicare, acquirere, recipere vel liabere seu eliam relinere, prout in lileris aposlolicis diciac conces- sionis sii|)er lioc coiifeclis ac rcgislratis, aurea bulla impri>ssa Zipario communi- tis, (beli Caroli el omnium successorum suorum super receplione homagii, el prae- siatione iuramenii fidelilalis el vassailagii; in ([uibus tenor concessionis pracdiclae. Clini suis pactis, modis et condilioiiibus inserilur, laliiis conlinetur.

O"'"» Jiin» "|',,'"|„iu^'"j"! siih'H».

^ 2. Licei aulem Ecclesia Romana praediclam civilatem Reneventanam pieno iure ex lune inconcusse possederil paci- fice et quiete; altamen propter diversas occupationes, quae undique Romanis Pon- lificibus occurrenles non siiuinl omndius accommodae provisionis remedium adliibe- ri, et conditionem regni el lerrarum prae- dicloium, quae diversis lurbalionibus sae- piiis fluctnarnnt, terrilorium seu lenimen- lum ani districlns biiiiiismodi per prae- decessores noslros limitata non fuerunt ncque dislincla, qiianivis ipsorum aliqui ad dislinclionem et liinilationem territori i seu tenimenli et districlns eoriimdem pro- cedere intendentes, informalione super limilibiis liuiiismodi rite recepta, morte praeventi, non |)oliierinl coe|»tum nego-

iide.- provi»- j',, ''apÓsi' J. ""

cium terminare; nosque olim allendenles quod ex omissione limilalionis districtiis el lenimenti seu lerrilorii praediclorum nuilla Kcclesiae praefalae ac civibiis seu incolis civitatis praedictae siibdilis noslris iiicommoda evenerunt, el dubilanlur ve- risimiliter ampliora in posierum evenire si limiiatio seu distinctio hniusmodi ulte- riiis dift'erreiur, ac volentes, prout lenemur, periculis futuris occurrere, el Kcclesiae praedictae noslrae Sponsae indemnitatibus providere, venerabili Fratri nostro Bertran- do episcopo Sabinen. lune liluii Sancii Marci presbvleio cardinali Apostolicae Sedis legalo commisimiis, ut de lenimento, territorio et dislrictu praedictis el eorum finibus praedictis diligentius se informare, el informalione recepta, fines lerrilorii, tenimenli et dislriclus praediclorum, no- mine et vice noslris, distinguerei lerminis

An. C. 1550 VI PP. 409 An. C. 1530

eviilenlibus a|)(iosili.s in eisdcm : el licet (liclus ('|iis(o|)iis se per tesles idoiieos Olimi excr|ilioiie in.'iiorcs de lonimciilo, tci'i'ilui'iis, (iislrìctiliiis i'.[fiiiibiiii praoilictis diligcnler iiiformavciit, vocala ad hoc pracdicla regina legitinie, scd comparerc per se vel prociiiatorciii idoneum non curarne; (amen i|ise Icgaliis, iiiliitnilale el alìis legilime iiiipediliis, praediilos lì- nes distinguere non poUiil, nee liuius- niodi terriloiiiuiu lerininaie. F^ropler (|uod poslniodum venerabili Tnitri nusiro Haiii- baldo, episcopo Tusciilano, Aposlolicae Sedis leg.Uo, conimisiniiis, ni super prae- dictis infoi nialione recepla, anclorilale a- poslolica el vice nosUa, lerrilorinni, fines el dislriclus praecbctos dislingiiere piocu- rarel: qui, hcel se diligeiilcr inforniaverii, ad distinclionem ci limitalionem lamen hiiiusniodi procedere noluit, nidiis super hoc inconsuhis, sed inlormaliones per pum super iis acceplas iiobis destinare curavi! ; ac nos iiolenles quod negolium praediclum lauto lempore periculose di- lalum ullerius relardelur, infornialiones praediclas per aliqiios ex fratribus nostris saiiclae Romanae Ecclesiae cardinalibus videri el examinari fecimus diligeiiter, uihiloniiniis niandantes eisdem, ut ex su perabundantia se per lesles idoueos liuium pracdictorum halienles nolitiaiii de prae- dirtis inforniarenl.

rrelni ■ plio

§ 5. Facla ilaque nobis per eos de praediclis informalionilius rel'alione fideh, de fralrum nostrorum Consilio ordinamus el declaramus, fines et bniiles, leninien- lum el districlum seii territoriuin civilatis noslrae praediclae Ben(!venlanae existeie el esse debere, el ex certa scientia limi- lamus per niodum et tenninos infrascri plos: in primis castruni Ponlis inhabiia- tum, el inde ascemh'ndo caslrum Casal- bani, caslrum Campi Laclarii, lastrum Frangeti Monfortis, castruui Frangeti Ab- batis, caslrum Monlis Leoiiis, caslrum Sancii Severi, caslrum Sancii Georgii Mo- cinarii, caslrum Sancii Andrea» de Moli- naria, caslrum Peirae Maioris, caslrum F^adule cum suo suburbio sive casali Sancii Arcliangeli, caslrum Monlis Mari, casale Tim|)!ani, caslrum Apicii cum ca- salibus, caslrum Mernuii, caslrum Ven- licani, caslrum Monlis Fuscoli cum ca- salibus, caslrum Zufi , caslrum Peirae Sliirmini, caslrum Sancii Martini, caslrum Cervinariae, caslrum Monlis Sarciili, ca- slrum Tolii cum casalibiis , caslrum Ter- liiosii cum casali Papisi et aliis casa- lilius. Volumus ilaque et a[)Ostolica au- clorilale deceruimiis, qiiod omnia castra, casalia el lot-a supradicta cum suis ter- riloriis el peilineiiliis universis, ac eliam castra, casalia el loca omnia cum suis perlinenliis, el alia quaecum(|ue , quae inter dieta castra, casalia el loca supra- dicta el eoriim liinites el pertinenlias, di- ctamque civitatem Beneventanam inclu- duntur seu continenlur quomodolibet, vel exislunl, de territorio, lenimento et di- striclu diclae civilatis Beneveiilanae esse perpetuo irrefragabiliter absque ciiiusquam contradictione el iin|)edimeulo, et infra dicium territorium existere censeantur. Quae castra, casalia et loca cum omnibus caslris, casalibus el locis ac aliis supra- diclis ad ius et proprielalem Romanae Ecclesiae pertinere pieno iure, hoc salvo, quod si aliqui nobiles, ani alii in caslris. casalibus, locis el aliis praediclis , vel intra ea el civilalem praediclam aliquas proprietales habeanl acqiiisitas legilime, per hoc eis non intendamus derogare.

ci«usoia#.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum li- ceal liane paginam nostrarum ordinationis, limilationis, voluntalis et constilutionis infringere vel ei ausu temerario conlraire. Si quis aulem hoc allenlare praesumpseril, indignationem omnipotenlis Dei, ac bea- torum Peiri el Palili aposlolorum eius se noverit incursurum.

Dalum Avenione septiniokaleiidasiunii, pontificatus nostri anno ix.

Dal. die 26 mail 1350, poiitif. anno ix.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-latin. Source-derived reading-order LF lines 59538-59792. Exact scan leaf bounds 505-507; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T16:33:46Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.